



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0041052-64.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MATHEUS URIAS VIEIRA**

VISTOS.

MATHEUS URIAS VIEIRA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, cc artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, porque no dia 19/05/2016, nessa Cidade, foi surpreendido por trazer consigo e guardar, para fornecimento a terceiros, substância entorpecente, a qual determina dependência física e psíquica, sem autorização, em desacordo com determinação legal, o que fazia envolvendo o menor Alexandre Gomes da Silva.

Manifestou-se a Defesa em preliminar (fls. 101). A denúncia foi recebida (fls. 103). O réu foi citado e interrogado. Na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas.

Em razões finais o Ministério Público sustentou a condenação nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a absolvição pela negativa de autoria e falta de provas, bem como requereu benefícios previstos em lei no caso de condenação e a liberdade até final do processo.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

É o breve relatório.

DECIDO.

A produzida indica que a ação é procedente em parte. O acusado estava na posse da drogas para entrega a terceiros, porém não demonstrado que ele tenha sido o responsável pelo o envolvimento do menor no tráfico.

Os policiais patrulhavam a região conhecida pela venda de drogas quando avistaram um grupo de pessoas, os quais correram com a aproximação policial, sendo que o menor e o acusado tentaram se esconder em uma casa. No entanto, ambos foram detidos. O réu estava com cocaína e R\$ 7,00. O menor estava com a maconha e R\$ 15,00.

Ao ser ouvido na delegacia o acusado não apresentou qualquer versão para o ocorrido. Atitude que, embora seja um direito, não condiz com quem se declara inocente.

Em juízo negou a posse das drogas, mas não apresentou alguma razão para ser acusado deste delito, pois nem mesmo conhecia os policiais.

Com tantos traficantes na cidade os policiais não teriam nenhuma necessidade de sair à procura de inocentes para culpa-los, sem qualquer motivo e de forma onerosa a eles próprios ao forjarem drogas e dinheiro apreendidos.

Por fim, está comprovado pelo laudo que se encontra nos autos no sentido de que as substâncias apreendidas com o réu eram entorpecentes.

Na aplicação da pena, levando em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

consideração as condições do artigo 59 do Código Penal, as quais não são totalmente desfavoráveis ao acusado e até por falta de outros elementos nos autos, estabeleço a pena base no mínimo legal e fixo (05) cinco anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Pela redução prevista no § 4º, do artigo 33, não havendo por ora indícios de envolvimento do acusado com organização criminosa e por ainda ser primário e muito jovem, reduzo a pena em dois terços, o que corresponde a (01) um ano e (08) oito meses de reclusão e pagamento de (166) cento e sessenta e seis dias multa, pena definitiva por inexistirem outros fatores a considerar.

Nos termos dos artigos 49 e 60 do Código Penal, levando em conta a condição econômica declarada pelo réu, fixo o dia multa no seu valor mínimo legal.

Embora o regime deva ser o fechado para cumprimento de pena, em função do disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei Federal nº 8.072/90, nota-se que neste caso específico é menor relativo e primário, não sendo conveniente o cárcere de imediato. Logo, o regime é o aberto. Assim, poderá recorrer em liberdade.

Porém, por tratar-se de crime de tráfico, por cocaína, substância que tantos malefícios causa à sociedade e ao usuário, não é cabível a substituição da pena ou o "sursis".

A Resolução 05/2012 do Senado Federal suprimiu da Lei 11343/06 a expressão que vedava a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Entretanto, não significa dizer que a substituição seja regra obrigatória. Cabe ao juiz avaliar a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

possibilidade ou não da medida.

Neste aspecto convém mencionar que, se o crime é equiparado ao hediondo e mereceu atenção especial tanto do legislador constitucional, assim como do legislador ordinário, é porque possui especial resultado não só a quem pratica a conduta ilícita, mas também à sociedade. Além de tudo, o tráfico de drogas fomenta o crime organizado.

Acrescente-se que:

“Por outro lado, no tocante a pretendida aplicação da Lei nº 9.714/98, in casu, melhor sorte não se reserva ao réu. Se de uma análise perfunctória não se vê expressa vedação de sua aplicação aos crimes hediondos, do princípio teleológico informativo, de ambas as Leis, inevitável é a conclusão de que, somente em casos esporádicos, e a critério do bom senso do julgador, a substituição será recomendada. Porém, nunca em benefício daquele que direta e conscientemente pratica o nefasto comércio ilícito de entorpecente, até mesmo porque, indica a experiência que voltará a traficar (Apelação Criminal nº 319.200-3/5, Relator Desembargador Raul Motta).

*“Ademais, ausente requisito essencial para sua aplicação (art. 44, III, do Código Penal), pois **as nefastas circunstâncias dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico** revelam que a substituição não é suficiente nem socialmente recomendável”. Apelação 0031537-17.2010.8.26.0114 - Relator Luís Soares de Mello.*

Ante o exposto, julga-se **PROCEDENTE** a presente ação penal, para **CONDENAR** o réu **MATHEUS URIAS VIEIRA**, à pena de (01) um ano e (08) oito meses de reclusão e pagamento de (166) cento e sessenta e seis dias multa, a continuidade da privativa de liberdade em regime aberto, por incorrer nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. É absolvido quanto ao artigo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

40, inciso VI, conforme artigo 386, inciso VII, do CPP.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia definitiva.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para total destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito. O dinheiro é destinado ao Senad, comunique-se.

P.R.I.C.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Isaura Cristina Barreira**
 São Paulo, 05 de junho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA